



PUTUSAN
Nomor 795 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA PANGKALPINANG**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 08, Pangkalpinang, Kelurahan Batin Tikal, Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Bangka Belitung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, beralamat di Kantor Biro Advokasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia, beralamat di Gedung Djuanda I Lantai 15 Kementerian Keuangan, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022;

Pemohon Kasasi I;

2. **PT BANK NEGARA INDONESIA TBK. REMEDIAL & RECOVERY WILAYAH 03 C.Q PT BANK NEGARA INDONESIA TBK CABANG PANGKALPINANG**, yang diwakili oleh Agung Kurniawan selaku Pemimpin Kantor Wilayah 03 PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rahmad Irwan, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Gandaria 8 Office 15th Floor of D, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022;

Pemohon Kasasi II;

L a w a n

MUSTAFA MUHAMAD BONG, bertempat tinggal di Jalan

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Setia c.2, Nomor 31, RT 003, RW 001, Kelurahan
Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Timur, Kota
Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta;

Termohon Kasasi;

D a n

1. **KEPALA DESA PASIR GARAM KECAMATAN
SIMPANG KATIS KABUPATEN BANGKA TENGAH**,
berkedudukan di Jalan Sungai Selan, KM 11, Pasir
Garam, Desa Pasir Garam, Simpang Katis, Kabupaten
Bangka Tengah, Provinsi Bangka Belitung;
2. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR
PERTANAHAN NASIONAL BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**,
berkedudukan di Jalan Gelora 1, Komplek Perkantoran
Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, dalam hal ini
memberikan kuasa kepada Aprita Trisnawati, A.Md., dan
kawan-kawan, beralamat di Kantor Pertanahan
Kabupaten Bangka Tengah Jalan Gelora I Komplek
Perkantoran Pemerintah Daerah Bangka Tengah,
Kelurahan Padang Mulia, Kecamatan Koba, Kabupaten
Bangka Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 27 Desember 2021;
3. **DIKI ZULKARNAIN**, bertempat tinggal di Jalan Sungai
Selam, Km 11, Pasir Garam;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Koba
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



2. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beriktikad baik;
4. Menyatakan batal demi hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 228/16/2021, tertanggal 4 Oktober 2021;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti kerugian Materiil kepada Penggugat sebesar Rp125.520.000,00 (seratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, bilamana lalai untuk menjalankan putusan ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainnya;
9. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon mendapatkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat I:

1. Eksepsi *kompetensi absolut*;
2. Eksepsi *plurium consortium* (kurang pihak);
3. Eksepsi *obscuur libel* (gugatan kabur atau tidak jelas);

Tergugat II:

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Eksepsi *obscuur libel* dan salah alamat;
2. Eksepsi dikeluarkan sebagai pihak;
3. Eksepsi gugatan kurang pihak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Koba telah memberikan Putusan Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, tanggal 12 April 2022 dengan amar sebagai berikut:

Dalam eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan Penggugat adalah pembeli yang beritikad baik;
- Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 228/16/2021, tertanggal 4 Oktober 2021 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
- Menghukum Tergugat I untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat sejumlah Rp225.520.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patuh terhadap isi putusan dalam perkara ini;
- Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.264.000,00 (tiga juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, Bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Putusan Nomor 11/PDT/2022/PT BBL, tanggal 28 Juni 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Januari 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Akta Nomor 1/Pdt.Kas/2022/PN Kba

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Perkara Nomor 11/PDT/2022/PT BBL *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II pada tanggal 29 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Juli 2022, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Juli 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Pernyataan Kasasi Akta Nomor 2/Pdt.Kas/2022/PN Kba Perkara Nomor 11/PDT/2022/PT BBL *juncto* Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koba, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 21 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi yang dimohonkan Pemohon Kasasi I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PDT/2022/PT.BBL, tanggal 28 Juni 2022;
3. Mengadili sendiri dengan amar putusan yang menyatakan:
 - a. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
 - b. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat adalah Pembeli yang beriktikad buruk;

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan bahwa Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
- d. Menyatakan lelang yang dilakukan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat;
- e. Menyatakan Kutipan Risalah Lelang Nomor 228/16/2021, tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan Pemohon Kasasi I dahulu Pembanding I semula Tergugat II adalah sah dan memiliki kekuatan hukum mengikat; dan
- f. Menghukum Pemohon Kasasi dahulu Terbanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Terima kasih;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dan memori kasasi atas Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PDT/2022/PT BBL, tanggal 28 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, tanggal 12 April 2022 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding II/Dahulu Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 11/PDT/2022/PT BBL, tanggal 28 Juni 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, tanggal 12 April 2022;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding II/Dahulu Tergugat I tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut;
2. Mengabulkan eksepsi dari Pemohon Kasasi/Dahulu Pembanding II/Dahulu Tergugat I tentang kewenangan mengadili yang bersifat Absolut;

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



3. Menyatakan Pengadilan Negeri Koba tidak berwenang secara Absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Nomor Register 28/Pdt.G/2021/PN KBA;
4. Menyatakan menerima dan mengabulkan eksepsi Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding II/Dahulu Tergugat I dan menolak gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding II/Dahulu Tergugat I untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
2. Mengabulkan semua dalil-dalil dari Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding II/Dahulu Tergugat I untuk seluruhnya tanpa terkecuali;
3. Menyatakan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding II/Dahulu Tergugat I merupakan pihak yang benar dan beritikad baik;
4. Menyatakan Pemohon Kasasi/Dahulu Pemanding II/Dahulu Tergugat I terbukti tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan sah demi hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor 228/16/2021, tanggal 02 Agustus 2021;
6. Menghukum Termohon Kasasi/Dahulu Terbanding/Dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Mulia dalam perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara seksama memori kasasi yang diterima masing-masing tanggal 21 Juli 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 5 Agustus 2022, dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koba terdapat kesalahan dalam

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa objek lelang yang dilakukan oleh Tergugat II atas permintaan Tergugat I adalah jaminan kredit dari debitur yang bernama Indera dan telah dibebani hak tanggungan sehingga dengan demikian untuk jelas dan terangnya perkara *a quo* serta untuk mengetahui asal usul tanah objek lelang yang menurut Turut Tergugat I Badan Pertanahan Nasional (BPN) objek perkara/ objek lelang tersebut memiliki surat yang tumpang tindih dengan surat tanah yang dikuasai Turut Tergugat III maka dengan demikian sdr Indera dan pihak-pihak yang terkait lainnya harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini.
- Bahwa dengan demikian alasan Tergugat I beralasan menurut hukum dan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri telah salah dalam menerapkan hukum sehingga harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 11/PDT/2022/PT BBL, tanggal 28 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, tanggal 12 April 2022 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Termohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA**

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



PANGKALPINANG dan Pemohon Kasasi II: **PT BANK NEGARA INDONESIA TBK REMEDIAL & RECOVERY WILAYAH 03 C.Q PT BANK NEGARA INDONESIA TBK CABANG PANGKALPINANG** tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang Nomor 11/PDT/2022/PT BBL, tanggal 28 Juni 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Koba Nomor 28/Pdt.G/2021/PN Kba, tanggal 12 April 2022;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Dr. Samsiati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023



Panitera Pengganti,

ttd./

Dr. Samsiati, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....Rp480.000,00
- JumlahRp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 795 K/Pdt/2023